

감사결과처분(요구)서

일련번호	9	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	3,410,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△ (△△△△△△△△)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분(요구)일로부터 각 1개월 이내

△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 준공금(산업안전보건관리비, 환경보전비, 이윤) 정산 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2022-43호, 2022.06.02.)』 제2조(정의)제1항제1호 "건설업 산업안전보건관리비"(이하 "안전보건 관리비"라 한다)란 산업재해 예방을 위하여 건설공사 현장에서 직접 사용되거나 해당 건설업체의 본점 또는 주사무소(이하 “본사”라 한다)에 설치된 안전전담부서에서 법령에 규정된 사항을 이행하는 데 소요되는 비용을 말한다.

제8조(사용금액의 감액·반환 등) 발주자는 도급인이 산업안전보건법 제72조 제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다.

- 『환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침[국토교통부 고시 제2018-528호, (시행 2019. 1. 1.)』 제3조(정의)제1항제2호“환경보전비”란 건설공사 작업 중에 건설현장 주변에 입히는 환경피해를 방지할 목적으로 환경관련 법령 에서 정한 기준을 준수하기 위해 환경오염 방지시설 설치 등에 소요되는 비용 (해당시설 설치 및 운영에 직접 투입되는 작업비용 포함)을 말한다.

제10조(정산) ① 발주자 및 건설사업관리용역업자는 환경관리비 사용내역을 수시 확인할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

② 시공자는 환경관리비 중 간접공사비의 사용내역(수량 및 비용)에 대하여 공사기성 또는 준공 검사시 발주자 또는 건설사업관리용역업자의 확인을 받아야 한다.

2. 현황 및 지적사항

○ 계약현황

(단위: 천원)

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(원)	계 약 업 체
2022년 육상탄소흡수원 구축공사	2022. 5. 26. ~ 6. 6.	노면정비, 식재공, 전정작업	22,000,000	△△△△

○ 준공금 정산 현황

(단위: 원)

구 분	정산금액(부적정) (A)	정산금액(적정) (B)	과지급금액 (B-A)
직 접 재 료 비			
간 접 재 료 비	8,731,800	8,731,800	-
직 접 노 무 비	4,449,362	4,449,362	-
간 접 노 무 비	605,113	605,113	-
산 출 경 비	-	-	-
산 재 보 험 료	187,015	187,015	-
고 용 보 험 료	51,050	51,050	-
건 강 보 험 료	240,696	240,696	-
연 금 보 험 료	335,335	335,335	-
노인장기요양보험료	20,483	20,483	-
퇴직공제부금비	-	-	-
건설기계대여금지급보증	23,726	23,726	-
산업안전보건관리비	243,851	0	△243,851
환경보전비	39,543	0	△39,543
공사이행보증수수료		-	-
하도급대금지급보증수수료		-	-
기타경비	1,032,250	1,032,250	-
일반관리비	921,822	904,818	△17,004
이윤	3,714,468	914,645	△2,799,823
부가가치세	2,000,000	1,689,977	△310,023
합계	22,000,000	18,589,756	△3,410,244
회수 예정금액 (천원미만 절사)			△3,410,000

○ △△△△△△△△에서는 “2022년 △△△△△△△△ 육상탄소흡수원 구축 공사”건에 대한 준공처리를 하면서 계약상대자가 원가계산서에 계상된 산업 안전보건관리비(243,851원/ VAT 별도) 및 환경보전비(39,543원 / VAT 별도) 사용 내역이 없음에도 정산하지 않았으며, 또한 원가계산서에 계상된 이윤은 12.61%로 적용되어 있으나 49.17%로 잘못 적용되어 준공처리함으로써 준공금 금3,410,000원을 과다 집행한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】

- 준공금(산업안전관리비, 환경보전비, 이윤) 미정산분 금3,410,000원 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련